

chapitre C-25.01, r. 0.4

Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants

Code de procédure civile
(chapitre C-25.01, a. 443).



Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre C-25, r. 6.

TABLE DES MATIÈRES

ANNEXE I

ANNEXE II *(Remplacée implicitement par le Règlement sur la table de fixation de la contribution alimentaire parentale de base (chapitre C-25.01, r. 12))*

1. Les présentes règles, y compris le formulaire et la table auxquels elles renvoient, s'appliquent à toute demande relative à l'obligation alimentaire des parents à l'égard de leur enfant mineur.

Elles s'appliquent également à la demande présentée par un parent relativement à un enfant majeur qui, notamment parce qu'il poursuit des études à temps plein, n'est pas en mesure d'assurer sa propre subsistance.

D. 484-97, a. 1; D. 1138-2004, a. 1.

2. Le tribunal peut fixer la pension alimentaire payable pour un enfant majeur à une valeur différente de celle qui serait exigible en application des présentes règles, s'il l'estime approprié compte tenu de l'ensemble des circonstances dans lesquelles l'enfant se trouve, notamment son âge, son état de santé, son niveau de scolarité ou la nature de ses études, son état civil et son lieu de résidence, de même que son degré d'autonomie et, s'il y a lieu, le temps nécessaire pour lui permettre d'acquérir une autonomie suffisante.

D. 484-97, a. 2.

3. La pension alimentaire exigible d'un parent pour son enfant est établie, sur une base annuelle, en tenant compte de la contribution alimentaire de base à laquelle les parents devraient ensemble être tenus à l'égard de l'enfant, des frais de garde, des frais d'études post-secondaires et des frais particuliers relatifs à celui-ci, du revenu disponible de ce parent par rapport à celui des deux parents et du temps de garde qu'il assume à l'endroit de l'enfant, conformément aux règles qui suivent et selon le formulaire prévu à l'annexe I.

La contribution alimentaire de base des deux parents est établie en fonction de leur revenu disponible et du nombre de leurs enfants, selon la table prévue au Règlement sur la table de fixation de la contribution alimentaire parentale de base (chapitre C-25.01, r. 12).

D. 484-97, a. 3.

4. Lorsqu'un parent assume plus de 60% du temps de garde à l'égard d'un enfant, il est alors considéré en avoir la garde exclusive aux fins des présentes règles.

Lorsque la garde de tous les enfants est assumée exclusivement par l'un des parents, la pension alimentaire exigible du parent non gardien est calculée suivant la section 1 de la partie 5 du formulaire; cependant, si le parent non gardien bénéficie d'un droit de visite et de sortie prolongé, c'est-à-dire s'il assume entre 20% et 40% du temps de garde à l'égard des enfants, la pension alimentaire exigible de ce parent est calculée suivant la section 1.1 de cette partie du formulaire.

D. 484-97, a. 4.

5. La garde des parents est aussi considérée exclusive si chacun d'eux assume la garde exclusive d'au moins un des enfants. Dans ce cas, la pension alimentaire exigible d'un parent est calculée suivant la section 2 de la partie 5 du formulaire.

D. 484-97, a. 5.

6. Lorsque chacun des parents assume au moins 40% du temps de garde à l'égard d'un enfant, la garde de celui-ci est considérée partagée entre les parents aux fins des présentes règles.

Lorsque la garde de tous les enfants est partagée entre les parents, la pension alimentaire exigible d'un parent est calculée suivant la section 3 de la partie 5 du formulaire.

D. 484-97, a. 6.

7. Dans les situations qui impliquent à la fois une garde exclusive et une garde partagée des enfants, c'est-à-dire lorsqu'au moins un des parents assume la garde exclusive d'au moins un enfant et que les parents assument une garde partagée à l'égard d'au moins un autre enfant, la pension alimentaire exigible d'un parent est calculée suivant la section 4 de la partie 5 du formulaire.

Il en va de même dans les situations qui impliquent, à l'égard des enfants, à la fois:

— une garde exclusive et une garde exclusive doublée d'un droit de visite et de sortie prolongé, c'est-à-dire lorsqu'au moins un parent assume la garde exclusive d'au moins 2 enfants et que l'autre parent bénéficie par ailleurs, à l'égard d'au moins un de ces enfants, d'un droit de visite et de sortie prolongé;

— une garde partagée et une garde exclusive doublée d'un droit de visite et de sortie prolongé, c'est-à-dire lorsque les parents assument une garde partagée à l'égard d'au moins un enfant, et qu'au moins un parent assume la garde exclusive d'un ou plusieurs autres enfants alors que l'autre parent bénéficie par ailleurs, à l'égard d'au moins un de ces autres enfants, d'un droit de visite et de sortie prolongé;

— une garde partagée, une garde exclusive et une garde exclusive doublée d'un droit de visite et de sortie prolongé, c'est-à-dire lorsque les parents assument une garde partagée à l'égard d'au moins un enfant, qu'au moins un parent assume la garde exclusive d'un ou plusieurs autres enfants et que l'autre parent bénéficie par ailleurs, à l'égard d'au moins un de ces autres enfants, d'un droit de visite et de sortie prolongé.

D. 484-97, a. 7; D. 1312-2003, a. 1.

8. Sauf si le tribunal en décide autrement eu égard, entre autres, aux actifs du parent, la pension alimentaire exigible d'un parent à l'égard de son enfant ne peut excéder la moitié de son revenu disponible. La partie 6 du formulaire dispose du calcul de la pension alimentaire exigible en application de cette règle.

D. 484-97, a. 8.

9. Pour l'application des présentes règles, y compris le formulaire et la table qui s'y rapportent, on entend par:

1° **«frais»:**

— les frais de garde, outre les frais annuels de garde requis pour répondre aux besoins de l'enfant, ceux que le parent gardien doit engager notamment pour occuper un emploi ou recevoir une formation, ou en raison de son état de santé;

— les frais d'études postsecondaires, soit les frais annuels engagés pour permettre à un enfant de poursuivre des études postsecondaires, y compris notamment, outre les frais de scolarité et les frais liés au matériel pédagogique requis, les frais de transport ou de logement engagés à cette fin;

— les frais particuliers, soit les frais annuels autres que les frais de garde et les frais d'études postsecondaires, tels les frais médicaux, les frais relatifs à des études primaires ou secondaires ou à tout autre programme éducatif et les frais relatifs à des activités parascolaires, lorsque ces frais sont liés aux besoins que dicte, à l'égard de l'enfant, la situation particulière dans laquelle il se trouve.

Les frais de garde, les frais d'études postsecondaires et les frais particuliers sont réduits, le cas échéant, de tout avantage, subvention, déduction ou crédit d'impôt y afférent, y compris de tout montant reçu par l'enfant dans le cadre des programmes d'aide financière aux études accordé par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, diminué, le cas échéant, de la charge fiscale qui s'y rattache. Le montant de chacun de ces frais ainsi réduits est réputé être égal à zéro lorsque ce montant est négatif;

2° **«revenu annuel»:** les revenus de toute provenance, incluant notamment les traitements, salaires et autres rémunérations, les pensions alimentaires versées par un tiers et reçues à titre personnel, les prestations d'assurance-emploi, d'assurance parentale et autres prestations accordées en vertu d'une loi au titre d'un régime de retraite ou d'un régime d'indemnisation, le montant imposable des dividendes, les intérêts et autres revenus de placement, les revenus nets de location et les revenus nets tirés de l'exploitation d'une entreprise ou d'un travail autonome; toutefois, ne sont pas considérés comme revenus les transferts gouvernementaux reliés à la famille, les prestations d'aide financière de dernier recours et les montants reçus dans le cadre des programmes d'aide financière aux études accordés par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport.

Les revenus non imposables sont convertis en équivalent imposable.

Les revenus considérés sont ceux de l'année courante, à moins que les circonstances ne rendent contre-indiquée l'utilisation de cette période de référence, auquel cas les revenus sont ceux qui sont prévisibles pour les 12 mois qui suivent la présentation de la demande.

Lorsqu'un parent fait défaut, suivant l'article 5 de la Loi favorisant l'accès à la justice en instituant le Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants (chapitre A-2.02), de fournir au Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants (SARPA) les renseignements ou les documents permettant d'établir son revenu annuel, ce revenu est alors celui établi, en application de cet article, conformément aux règles prescrites par règlement du gouvernement;

3° «**revenu disponible**»: le revenu annuel, déduction faite des montants prévus à la partie 3 du formulaire au titre de la déduction de base et des déductions pour les cotisations syndicales et les cotisations professionnelles;

4° «**temps de garde**»: tout le temps pendant lequel un parent assume la garde de l'enfant ou exerce à son égard un droit de visite et de sortie, que l'enfant soit ou non confié à un tiers pendant ce temps.

D. 484-97, a. 9; D. 1312-2003, a. 2; D. 1192-2005, a. 1; D. 148-2014, a. 1; N.I. 2017-01-01.

10. Le pourcentage figurant dans la table prévue au Règlement sur la table de fixation de la contribution alimentaire parentale de base (chapitre C-25.01, r. 12) pour la partie du revenu disponible des parents qui excède 200 000 \$ n'y est donné qu'à titre indicatif; par conséquent, le tribunal peut, s'il l'estime approprié, fixer pour cette partie du revenu disponible un montant différent de celui qui serait obtenu selon ce pourcentage.

D. 484-97, a. 10; N.I. 2016-08-01.

11. (*Remplacé implicitement*).

D. 484-97, a. 11; N.I. 2016-08-01.

12. (*Abrogé*).

D. 484-97, a. 12; D. 1312-2003, a. 3.

13. (*Omis*).

D. 484-97, a. 13.

	PÈRE	MÈRE
203 Prestations d'assurance-emploi et d'assurance parentale	_____	_____
204 Pension alimentaire versée par un tiers et reçue à titre personnel	_____	_____
205 Prestations de retraite, d'invalidité ou autres	_____	_____
206 Intérêts et dividendes et autres revenus de placements (indiquer le montant imposable des dividendes qui figure à la déclaration fiscale provinciale ou, le cas échéant, à la déclaration de revenus fédérale)	_____	_____
207 Loyers nets (revenus bruts de location moins les dépenses reliées à la location d'immeuble) (fournir un état des revenus et dépenses relatif à l'immeuble)	_____	_____
208 Autres revenus (à l'exception des transferts gouvernementaux reliés à la famille, des prestations d'aide financière de dernier recours et des montants reçus dans le cadre des programmes d'aide financière aux études accordés par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport) (préciser: _____)	_____	_____
209 TOTAL (additionner les lignes 200 à 208)	_____	_____

(2014-04)

Partie 3 – Calcul du revenu disponible des parents aux fins du calcul de la contribution

	PÈRE	MÈRE
300 Revenu annuel (ligne 209)	_____	_____
301 Déduction de base (Voir table)	_____	_____
302 Déduction pour les cotisations syndicales	_____	_____
303 Déduction pour les cotisations professionnelles	_____	_____
304 Total des déductions (additionner les lignes 301 à 303)	_____	_____
305 Revenu disponible de chaque parent (ligne 300 - ligne 304) Inscrire 0 si négatif	_____	_____
306 Revenu disponible des deux parents (additionner les montants de la ligne 305)	_____	
307 Facteur (%) de répartition des revenus Revenu disponible du père (ligne 305 / ligne 306 x 100) Revenu disponible de la mère (ligne 305 / ligne 306 x 100)	_____ %	_____ %

Partie 4 – Calcul de la contribution alimentaire annuelle des parents*Note 1: Cette contribution couvre la totalité des besoins des enfants sauf les frais prévus à la ligne 406.*

400 Nombre d'enfants communs aux parents concernés par la demande	_____
401 Contribution alimentaire parentale de base selon le revenu disponible des deux parents (ligne 306) et selon le nombre d'enfants (ligne 400) (Voir note 1)	_____

402 Contribution alimentaire parentale de base de chacun des parents
(ligne 401 x ligne 307)

	PÈRE	MÈRE	
403 Frais de garde nets	_____	_____	_____
404 Frais d'études postsecondaires nets	_____	_____	_____
405 Frais particuliers nets préciser: _____)	_____	_____	_____
406 Total des frais (<i>Voir note 2</i>) (additionner les lignes 403 à 405)	_____	_____	_____

407 Contribution de chacun des parents aux frais
(ligne 406 x ligne 307)

Partie 5 – Calcul de la pension alimentaire annuelle selon le temps de garde

(Ne remplir que la section correspondant à votre situation.)

Note 2: La pension alimentaire à payer calculée conformément à la présente partie présume que le total des frais (ligne 406) est payé par le parent qui reçoit la pension. Dans le cas contraire, effectuer les ajustements requis à la ligne 512.1, 518.1, 526.1, 534.1 ou 564.1, selon votre situation et en donner les motifs.

Note 3: La pension alimentaire établie à la ligne 533 ou 559 présume que la contribution alimentaire parentale de base sera assumée par chacun des parents en proportion du facteur de répartition de la garde. Dans le cas contraire, effectuer les ajustements requis à la ligne 534.1 ou 564.1, selon votre situation et en donner les motifs.

Section 1 Garde exclusive

(Remplir cette section si le parent non gardien assume un droit de visite et de sortie de 20% et moins.)

	PÈRE	MÈRE
510 Identifier le parent non gardien («X»)	_____	_____
511 Contribution alimentaire annuelle des deux parents (ligne 401 + ligne 406)	_____	_____
512 Pension alimentaire annuelle à payer par le parent non gardien (<i>Voir note 2</i>) (ligne 511 x ligne 307)	_____	_____
512.1 Pension alimentaire annuelle à payer ajustée Motif: _____	_____	_____

Section 1.1 Ajustement pour droit de visite et de sortie prolongé

(Remplir cette section si le parent non gardien assume un droit de visite et de sortie se situant entre 20% et 40% du temps de garde)

513 Identifier le parent non gardien («X»)	_____	_____
514 Contribution alimentaire annuelle des deux parents (ligne 401 + ligne 406)	_____	_____
515 Pourcentage du temps de garde pour l'exercice du droit de visite et de sortie prolongé (nombre de jours _____ / 365 x 100)	_____	_____ %
516 Compensation pour droit de visite et de sortie prolongé (pourcentage de la ligne 515 _____ - 20% = _____ % x ligne 401)	_____	_____
517 Contribution alimentaire annuelle ajustée des deux parents (ligne 514 - ligne 516)	_____	_____

518 Pension alimentaire annuelle à payer par le parent non gardien (*Voir note 2*)
(ligne 517 x ligne 307)

518.1 Pension alimentaire annuelle à payer ajustée
Motif: _____

Section 2 Garde exclusive attribuée à chacun des parents
(Remplir cette section si chacun des parents assume la garde exclusive d'au moins un des enfants)

PÈRE

MÈRE

520 Indiquer le nombre d'enfants sous la garde du père

521 Indiquer le nombre d'enfants sous la garde de la mère

522 Contribution alimentaire parentale de base de chacun des parents
(ligne 402)

523 Coût moyen par enfant
(ligne 401 / ligne 400)

524 Coût de la garde pour chaque parent
(père: ligne 523 x ligne 520)
(mère: ligne 523 x ligne 521)

525 Pension alimentaire annuelle de base
(ligne 522 - ligne 524) Inscrire 0 si négatif

526 Pension alimentaire annuelle à payer (*Voir note 2*)
(ligne 525 + ligne 407) Inscrire 0 si ligne 525 égale 0

526.1 Pension alimentaire annuelle à payer ajustée
Motif: _____

Section 3 Garde partagée
(Remplir cette section si chacun des parents assume au moins 40% du temps de garde à l'égard de tous les enfants)

PÈRE

MÈRE

530 Facteur (%) de répartition de la garde
(père: nombre de jours de garde _____ / 365 x 100)
(mère: nombre de jours de garde _____ / 365 x 100)

%

%

531 Contribution alimentaire parentale de base de chacun des parents
(ligne 402)

532 Coût de la garde pour chaque parent
(ligne 401 x ligne 530)

533 Pension alimentaire annuelle de base (*Voir note 3*)
(ligne 531 - ligne 532) Inscrire 0 si négatif

534 Pension alimentaire annuelle à payer (*Voir note 2*)
(ligne 533 + ligne 407) Inscrire 0 si ligne 533 égale 0

534.1 Pension alimentaire annuelle à payer ajustée
Motif: _____

Section 4 Garde exclusive et/ou garde avec droit de visite et de sortie prolongé et/ou garde partagée simultanées
(Remplir cette section si plus d'un type de garde s'applique: garde exclusive et/ou la garde d'un enfant avec un droit de visite et de sortie entre 20% et 40% et/ou la garde partagée.)

	PÈRE	MÈRE
540 Coût moyen par enfant (ligne 401 / ligne 400)		
541 Nombre d'enfants concernés par la garde exclusive		
542 Coût de la garde des enfants concernés par la garde exclusive (ligne 540 x ligne 541)		
543 Contribution alimentaire de base du parent gardien (ligne 542 x ligne 307)		
544 Écart entre le coût de la garde et la contribution alimentaire de base du parent gardien (ligne 542 - ligne 543)		
545 Pension alimentaire annuelle de base pour les enfants en garde exclusive (père: ligne 544 de la mère - ligne 544 du père) Inscrive 0 si le résultat est négatif (mère: ligne 544 du père - ligne 544 de la mère) Inscrive 0 si le résultat est négatif		
546 Nombre d'enfants concernés par la garde avec droit de visite et de sortie prolongé		
547 Coût de la garde des enfants concernés par la garde prolongée (ligne 540 x ligne 546)		
548 (p) Pourcentage du temps de garde pour l'exercice du droit de visite et de sortie prolongé (père) (nombre de jours de garde _____ / 365 x 100)	_____ %	
548 (m) Pourcentage du temps de garde pour l'exercice du droit de visite et de sortie prolongé (mère) (nombre de jours de garde _____ / 365 x 100)		_____ %
549 (p) Compensation pour droit de visite et de sortie prolongé du père (pourcentage de la ligne 548(p) _____ - 20% = _____ % X ligne 547 (mère)		
549 (m) Compensation pour droit de visite et de sortie prolongé de la mère (pourcentage de la ligne 548(m) _____ - 20% = _____ % X ligne 547 (père)		
550 Coût de la garde des enfants concernés par la garde prolongée ajustée (ligne 547 - ligne 549)		
551 Contribution alimentaire annuelle de base du parent gardien (ligne 550 x ligne 307)		
552 Écart entre le coût de la garde et la contribution alimentaire de base (ligne 550 - ligne 551)		
553 Pension alimentaire annuelle à payer pour la garde avec droit de visite et de sortie prolongé (père: ligne 552 de la mère - ligne 552 du père) Inscrive 0 si le résultat est négatif (mère: ligne 552 du père - ligne 552 de la mère) Inscrive 0 si le résultat est négatif		
554 Nombre d'enfants concernés par la garde partagée		
555 Coût de la garde des enfants concernés par la garde partagée (ligne 540 x ligne 554)		
556 Facteur (%) de répartition de la garde partagée (père: nombre de jours de garde _____ / 365 x 100) (mère: nombre de jours de garde _____ / 365 x 100)	_____ %	_____ %

- 557 Contribution alimentaire parentale de base de chacun des parents
pour les enfants en garde partagée
(ligne 555 x ligne 307) _____
- 558 Coût de la garde partagée pour chaque parent
(ligne 555 x ligne 556) _____
- 559 Pension alimentaire annuelle de base pour les enfants
en garde partagée (*Voir note 3*)
(ligne 557 - ligne 558) Inscrivez 0 si négatif _____

Sommaire de la section 4:

- 560 Pension alimentaire annuelle de base pour les enfants en garde exclusive
(ligne 545) _____
- 561 Pension alimentaire annuelle à payer pour la garde avec droit de visite
et de sortie prolongé
(ligne 553) _____
- 562 Pension alimentaire annuelle de base pour les enfants en garde partagée
(ligne 559) _____
- 563 Pension alimentaire annuelle de base totale (*Voir note 3*)
(père: (lignes 560 + 561 + 562 du père) – (lignes 560 + 561 + 562 de la mère)) Inscrivez 0 si négatif
(mère: (lignes 560 + 561 + 562 de la mère) – (lignes 560 + 561 + 562 du père)) Inscrivez 0 si négatif _____
- 564 Pension alimentaire à payer (*Voir note 2*)
(ligne 563 + ligne 407) Inscrivez 0 si ligne 563 égale 0 _____
- 564.1 Pension alimentaire annuelle à payer ajustée
Motif: _____

Partie 6 – Capacité de payer du débiteur

- 600 Revenu disponible du parent devant payer la pension alimentaire
(ligne 305) _____
- 601 Multipliez la ligne 600 par 50% _____
- 602 Pension alimentaire annuelle à payer selon les calculs d'une des
sections de la partie 5 _____
- 603 Pension alimentaire annuelle à payer
(inscrivez le montant le moins élevé des lignes 601 et 602) _____

Partie 7 – Entente entre les parents soumise à la vérification du tribunal

(Remplir cette partie si les parents conviennent, conformément à l'article 587.3 du Code civil, d'un montant de pension alimentaire à payer différent du montant calculé selon l'une des sections de la partie 5 ou la partie 6 du présent formulaire)

- 700 Pension alimentaire annuelle à payer _____
- 701 Pension alimentaire annuelle à payer selon l'entente convenue entre les parents _____
- 702 Indiquer l'écart entre les deux montants
(ligne 701 _____ - ligne 700 _____) _____

703 Énoncer avec précision les motifs de cet écart:

Partie 8 – Fréquence des versements de la pension alimentaire

800 Indiquer la fréquence des versements ainsi que le montant de la pension alimentaire à payer (*Voir note 4*):

- ☐ Mensuelle (/ 12) _____ \$
 ☐ 2 fois par mois (/ 24) _____ \$
☐ Aux 2 semaines (/ 26) _____ \$
 ☐ Hebdomadaire (/ 52) _____ \$
☐ Autres (préciser: _____) _____ \$

Cette fréquence est:

- ☐ offerte
 ☐ demandée
 ☐ convenue
 ☐ décidée par le tribunal

801 Date du 1^{er} versement:

_____ Année _____ Mois _____ Jour _____

Note 4: Si le versement de la pension se fait par l'intermédiaire du ministre du Revenu conformément à la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, la fréquence des versements de la pension pourra être ajustée selon les modalités prévues par cette loi.

Partie 9 – État de l'actif et du passif de chaque parent

ACTIF: Indiquer l'argent comptant, les sommes en dépôt dans des comptes de banque ou d'autres institutions financières et la valeur marchande des biens par catégorie (sans tenir compte des dettes qui y sont rattachées): immeubles, meubles, automobiles, oeuvres d'art, bijoux, actions, obligations, intérêts dans une entreprise, autres placements, régimes de retraite, régimes d'épargne-retraite, créances, etc.

PASSIF: Indiquer les dettes ou engagements financiers de toute nature contractés sous forme de prêt ou d'ouverture de crédit (prêt hypothécaire, prêt personnel, marge de crédit, cartes de crédit, ventes à tempérament, cautionnements, etc.) ou que vous devez payer en application d'une loi (dettes fiscales, cotisations, redevances et autres droits impayés, etc.) ou d'une décision d'un tribunal (dommages-intérêts, pensions alimentaires, trop perçu d'assurance-emploi ou de sécurité du revenu, amendes, etc.)

ACTIF DU PÈRE	VALEUR	PASSIF DU PÈRE	VALEUR
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
Autres (fournir les détails)	_____	Autres (fournir les détails)	_____
TOTAL	=====	TOTAL	=====
		SOMMAIRE (actif - passif)	=====

ACTIF DE LA MÈRE	VALEUR	PASSIF DE LA MÈRE	VALEUR
Autres (fournir les détails)		Autres (fournir les détails)	
TOTAL		TOTAL	
		SOMMAIRE (actif - passif)	

Partie 10 – Déclaration sous serment

Je déclare que les renseignements donnés ci-dessus sont exacts et complets, en ce qui me concerne, et je signe:

à
le ième jour de

Signature du père

Déclaration faite sous serment devant moi

à
le ième jour de

Signature de la personne habilitée à recevoir le serment

Je déclare que les renseignements donnés ci-dessus sont exacts et complets, en ce qui me concerne, et je signe:

à
le ième jour de

Signature de la mère

Déclaration faite sous serment devant moi

à
le ième jour de

Signature de la personne habilitée à recevoir le serment

CODE DE PROCÉDURE CIVILE — PENSIONS ALIMENTAIRES

CANADA FORMULAIRE DE FIXATION DES

Province de Québec PENSIONS ALIMENTAIRES POUR ENFANTS

District de _____

FORMULAIRE: du père

N° du dossier _____ de la mère

produit conjointement

établi par le juge

préparé le

Année Mois Jour

Remplir en caractères d'imprimerie

Les parents peuvent remplir ensemble le formulaire et doivent fournir les documents requis. À défaut, le parent qui le remplit est tenu de fournir les informations et les documents qui le concernent. Il peut également indiquer les informations qu'il connaît concernant l'autre parent.

NE PAS AGRAFER LES DOCUMENTS FOURNIS AU PRÉSENT FORMULAIRE

Partie 1 - Identification

100 Nom _____ Prénom(s) _____

(Identification du père)

101 Nom _____ Prénom(s) _____

(Identification de la mère)

Indiquer la date de naissance de chacun des enfants communs aux parents concernés par la demande

102 _____ 104 _____ 106 _____

Année Mois Jour Année Mois Jour Année Mois Jour

103 _____ 105 _____ 107 _____

Année Mois Jour Année Mois Jour Année Mois Jour

Partie 2 - État des revenus des parents

Indiquer les revenus pour l'année courante ou, s'il y a lieu, les revenus prévisibles pour les 12 prochains mois. Vous devez fournir une copie de la déclaration fiscale provinciale produite conformément à la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et l'avis de cotisation provincial transmis par le ministre du Revenu pour la dernière année fiscale _____ ou, si cette déclaration n'a pas été produite ou, cet avis n'a pas été transmis, fournir une copie de la déclaration de revenus fédérale produite conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e Suppl.)) et l'avis de cotisation fédéral transmis par le ministre du Revenu national pour la dernière année fiscale _____. Vous devez également fournir les documents demandés et, le cas échéant, tout autre document servant à établir le revenu.

PÈRE MÈRE

200 Salaire brut

(fournir les trois derniers relevés de paye) _____

201 Commissions/Pourboires _____

202 Revenus nets d'entreprise ou de travail autonome

(revenus bruts moins les dépenses reliées à l'entreprise ou au travail autonome) _____

(fournir des états financiers)

PÈRE MÈRE

203 Prestations d'assurance-emploi et d'assurance parentale _____

204 Pension alimentaire versée par un tiers et reçue à titre personnel

205 Prestations de retraite, d'invalidité ou autres _____

206 Intérêts et dividendes et autres revenus de placements _____

(indiquer le montant imposable des dividendes qui figure à la déclaration fiscale provinciale

ou, le cas échéant, à la déclaration de revenus fédérale)

207 Loyers nets

À jour au 1^{er} avril 2026

© Éditeur officiel du Québec

C-25.01, r. 0.4 / 13 sur 20

CODE DE PROCÉDURE CIVILE — PENSIONS ALIMENTAIRES

(revenus bruts de location moins les dépenses reliées à la location d'immeuble) _____

(fournir un état des revenus et dépenses relatif à l'immeuble)

208 Autres revenus

(à l'exception des transferts gouvernementaux reliés à la famille, des prestations

_____ d'aide financière de dernier recours et des montants reçus dans le cadre des programmes d'aide financière aux études accordés par le ministre de l'Éducation, du Loisir

et du Sport)

(préciser: _____)

209 TOTAL

(additionner les lignes 200 à 208) _____

(2014-04)

Partie 3 - Calcul du revenu disponible des parents aux fins du calcul de la contribution PÈRE/MÈRE

300 Revenu annuel

(ligne 209) _____

301 Déduction de base (Voir table) _____

302 Déduction pour les cotisations syndicales _____

303 Déduction pour les cotisations professionnelles _____

304 Total des déductions

(additionner les lignes 301 à 303) _____

305 Revenu disponible de chaque parent

(ligne 300 - ligne 304) Inscrire 0 si négatif _____

306 Revenu disponible des deux parents

(additionner les montants de la ligne 305) _____

307 Facteur (%) de répartition des revenus

Revenu disponible du père (ligne 305 / ligne 306 x 100) _____ %

Revenu disponible de la mère (ligne 305 / ligne 306 x 100) _____ %

Partie 4 - Calcul de la contribution alimentaire annuelle des parents

Note 1: Cette contribution couvre la totalité des besoins des enfants sauf les frais prévus à la ligne 406.

400 Nombre d'enfants communs aux parents concernés par la demande _____

401 Contribution alimentaire parentale de base selon le revenu disponible des deux

parents (ligne 306) et selon le nombre d'enfants (ligne 400) (Voir note 1) _____

(Voir table)

402 Contribution alimentaire parentale de base de chacun des parents

ligne 401 x ligne 307) _____

PÈRE MÈRE

403 Frais de garde nets _____ + _____

404 Frais d'études postsecondaires nets _____ + _____

405 Frais particuliers nets

préciser: _____) _____ + _____

406 Total des frais (Voir note 2)

(additionner les lignes 403 à 405) _____ + _____

407 Contribution de chacun des parents aux frais _____

(ligne 406 x ligne 307)

Partie 5 - Calcul de la pension alimentaire annuelle selon le temps de garde

(Ne remplir que la section correspondant à votre situation.)

Note 2: La pension alimentaire à payer calculée conformément à la présente partie présume que le total des frais (ligne 406) est payé par le parent qui reçoit la pension. Dans le cas contraire, effectuer les ajustements requis à la ligne 512.1, 518.1, 526.1, 534.1 ou 564.1, selon votre situation et en donner les motifs.

Note 3: La pension alimentaire établie à la ligne 533 ou 559 présume que la contribution

alimentaire parentale de base sera assumée par chacun des parents en proportion du facteur de répartition de la garde. Dans le cas contraire, effectuer les ajustements requis à la ligne 534.1 ou 564.1, selon votre situation et en donner les motifs.

Section 1 Garde exclusive PÈRE/MÈRE

(Remplir cette section si le parent non gardien assume un droit de visite et de sortie de 20% et moins.)

510 Identifier le parent non gardien («X») _____

511 Contribution alimentaire annuelle des deux parents

(ligne 401 + ligne 406) _____

512 Pension alimentaire annuelle à payer par le parent non gardien (Voir note 2)

(ligne 511 x ligne 307) _____

512.1 Pension alimentaire annuelle à payer ajustée

Motif: _____

Section 1.1 Ajustement pour droit de visite et de sortie prolongé

(Remplir cette section si le parent non gardien assume un droit de visite et de sortie se situant entre 20% et 40% du temps de garde)

513 Identifier le parent non gardien («X») _____

514 Contribution alimentaire annuelle des deux parents

(ligne 401 + ligne 406) _____

515 Pourcentage du temps de garde pour l'exercice du droit de visite et de sortie prolongé

(nombre de jours _____ / 365 x 100) _____%

516 Compensation pour droit de visite et de sortie prolongé

(pourcentage de la ligne 515 _____ - 20% = _____% x ligne 401) _____

517 Contribution alimentaire annuelle ajustée des deux parents

(ligne 514 - ligne 516) _____

518 Pension alimentaire annuelle à payer par le parent non gardien (Voir note 2)

(ligne 517 x ligne 307) _____

518.1 Pension alimentaire annuelle à payer ajustée

Motif: _____

Section 2 Garde exclusive attribuée à chacun des parents PÈRE/MÈRE

(Remplir cette section si chacun des parents assume la garde exclusive d'au moins un des enfants)

520 Indiquer le nombre d'enfants sous la garde du père _____

521 Indiquer le nombre d'enfants sous la garde de la mère _____

522 Contribution alimentaire parentale de base de chacun des parents

(ligne 402) _____

523 Coût moyen par enfant

(ligne 401 / ligne 400) _____

524 Coût de la garde pour chaque parent

(père: ligne 523 x ligne 520) _____

(mère: ligne 523 x ligne 521) _____

525 Pension alimentaire annuelle de base

(ligne 522 - ligne 524) Inscrire 0 si négatif _____

526 Pension alimentaire annuelle à payer (Voir note 2)

(ligne 525 + ligne 407) Inscrire 0 si ligne 525 égale 0 _____

526.1 Pension alimentaire annuelle à payer ajustée

Motif: _____

Section 3 Garde partagée PÈRE/MÈRE

(Remplir cette section si chacun des parents assume au moins 40% du temps de garde à l'égard de tous les enfants)

530 Facteur (%) de répartition de la garde

(père: nombre de jours de garde _____ / 365 x 100) _____%

(mère: nombre de jours de garde _____ / 365 x 100) _____%

531 Contribution alimentaire parentale de base de chacun des parents

(ligne 402) _____

532 Coût de la garde pour chaque parent

(ligne 401 x ligne 530) _____

533 Pension alimentaire annuelle de base (Voir note 3)

(ligne 531 - ligne 532) Inscrire 0 si négatif _____

534 Pension alimentaire annuelle à payer (Voir note 2)

(ligne 533 + ligne 407) Inscrire 0 si ligne 533 égale 0 _____

534.1 Pension alimentaire annuelle à payer ajustée

Motif: _____

Section 4 Garde exclusive et/ou garde avec droit de visite et de sortie prolongé et/ou garde partagée simultanées

(Remplir cette section si plus d'un type de garde s'applique: garde exclusive et/ou la garde d'un enfant avec un droit

de visite et de sortie entre 20% et 40% et/ou la garde partagée.)

PÈRE/MÈRE

540 Coût moyen par enfant

(ligne 401 / ligne 400) _____

541 Nombre d'enfants concernés par la garde exclusive _____

542 Coût de la garde des enfants concernés par la garde exclusive

(ligne 540 x ligne 541) _____

543 Contribution alimentaire de base du parent gardien

(ligne 542 x ligne 307) _____

544 Écart entre le coût de la garde et la contribution alimentaire de base du parent gardien

(ligne 542 - ligne 543) _____

545 Pension alimentaire annuelle de base pour les enfants en garde exclusive

(père: ligne 544 de la mère - ligne 544 du père) Inscrire 0 si le résultat est négatif _____

(mère: ligne 544 du père - ligne 544 de la mère) Inscrire 0 si le résultat est négatif _____

546 Nombre d'enfants concernés par la garde avec droit de visite et de sortie prolongé _____

547 Coût de la garde des enfants concernés par la garde prolongée

(ligne 540 x ligne 546) _____

548 (p) Pourcentage du temps de garde pour l'exercice du droit de visite et de sortie prolongé (père)

(nombre de jours de garde _____ / 365 x 100) _____%

548 (m) Pourcentage du temps de garde pour l'exercice du droit de visite et de sortie prolongé (mère)

(nombre de jours de garde _____ / 365 x 100) _____%

549 (p) Compensation pour droit de visite et de sortie prolongé du père

(pourcentage de la ligne 548(p) _____ - 20% = _____% X ligne 547 (mère)

549 (m) Compensation pour droit de visite et de sortie prolongé de la mère

(pourcentage de la ligne 548(m) _____ - 20% = _____% X ligne 547 (père) _____

550 Coût de la garde des enfants concernés par la garde prolongée ajustée

(ligne 547 - ligne 549) _____

551 Contribution alimentaire annuelle de base du parent gardien

(ligne 550 x ligne 307) _____

552 Écart entre le coût de la garde et la contribution alimentaire de base

(ligne 550 - ligne 551) _____

553 Pension alimentaire annuelle à payer pour la garde avec droit de visite et de sortie prolongé

(père: ligne 552 de la mère - ligne 552 du père) Inscrire 0 si le résultat est négatif _____

(mère: ligne 552 du père - ligne 552 de la mère) Inscrire 0 si le résultat est négatif _____

554 Nombre d'enfants concernés par la garde partagée _____
555 Coût de la garde des enfants concernés par la garde partagée
(ligne 540 x ligne 554) _____
556 Facteur (%) de répartition de la garde partagée
(père: nombre de jours de garde _____ / 365 x 100) _____ %
(mère: nombre de jours de garde _____ / 365 x 100) _____ %
557 Contribution alimentaire parentale de base de chacun des parents
pour les enfants en garde partagée
(ligne 555 x ligne 307) _____
558 Coût de la garde partagée pour chaque parent
(ligne 555 x ligne 556) _____
559 Pension alimentaire annuelle de base pour les enfants
en garde partagée (Voir note 3) _____
(ligne 557 - ligne 558) Inscrire 0 si négatif _____
Sommaire de la section 4:
560 Pension alimentaire annuelle de base pour les enfants en garde exclusive
(ligne 545) _____
561 Pension alimentaire annuelle à payer pour la garde avec droit de visite
et de sortie prolongé
(ligne 553) _____
562 Pension alimentaire annuelle de base pour les enfants en garde partagée
(ligne 559) _____
563 Pension alimentaire annuelle de base totale (Voir note 3)
(père: (lignes 560 + 561 + 562 du père) - (lignes 560 + 561 + 562 de la mère)) Inscrire
0 si négatif _____
(mère: (lignes 560 + 561 + 562 de la mère) - (lignes 560 + 561 + 562 du père)) Inscrire
0 si négatif _____
564 Pension alimentaire à payer (Voir note 2)
(ligne 563 + ligne 407) Inscrire 0 si ligne 563 égale 0 _____
564.1 Pension alimentaire annuelle à payer ajustée _____
Motif: _____
Partie 6 - Capacité de payer du débiteur
600 Revenu disponible du parent devant payer la pension alimentaire
(ligne 305) _____
601 Multipliez la ligne 600 par 50% _____
602 Pension alimentaire annuelle à payer selon les calculs d'une des
sections de la partie 5 _____
603 Pension alimentaire annuelle à payer
(inscrire le montant le moins élevé des lignes 601 et 602) _____
Partie 7 - Entente entre les parents soumise à la vérification du tribunal
(Remplir cette partie si les parents conviennent, conformément à l'article 587.3 du Code
civil, d'un montant de pension alimentaire à payer différent du montant calculé selon
l'une des sections de la partie 5 ou la partie 6 du présent formulaire)
700 Pension alimentaire annuelle à payer _____
701 Pension alimentaire annuelle à payer selon l'entente convenue entre les parents

702 Indiquer l'écart entre les deux montants
(ligne 701 _____ - ligne 700 _____) _____
703 Énoncer avec précision les motifs de cet écart:

Partie 8 - Fréquence des versements de la pension alimentaire

800 Indiquer la fréquence des versements ainsi que le montant de la pension alimentaire à payer (Voir note 4):

Mensuelle (/ 12) _____ \$ 2 fois par mois (/ 24) _____ \$

Aux 2 semaines (/ 26) _____ \$ Hebdomadaire (/ 52) _____ \$

Autres (préciser: _____) _____ \$

Cette fréquence est:

offerte demandée convenue décidée par le tribunal

801 Date du 1er versement: _____

Année Mois Jour

Note 4: Si le versement de la pension se fait par l'intermédiaire du ministre du Revenu conformément à la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, la fréquence des versements de la pension pourra être ajustée selon les modalités prévues par cette loi.

Partie 9 - État de l'actif et du passif de chaque parent

ACTIF: Indiquer l'argent comptant, les sommes en dépôt dans des comptes de banque ou d'autres institutions financières et la valeur marchande des biens par catégorie (sans tenir compte des dettes qui y sont rattachées): immeubles, meubles, automobiles, oeuvres d'art, bijoux, actions, obligations, intérêts dans une entreprise, autres placements, régimes de retraite, régimes d'épargne-retraite, créances, etc.

PASSIF: Indiquer les dettes ou engagements financiers de toute nature contractés sous forme de prêt ou d'ouverture de crédit (prêt hypothécaire, prêt personnel, marge de crédit, cartes de crédit, ventes à tempérament, cautionnements, etc.) ou que vous devez payer en application d'une loi (dettes fiscales, cotisations, redevances et autres droits impayés, etc.) ou d'une décision d'un tribunal (dommages-intérêts, pensions alimentaires, trop perçu d'assurance-emploi ou de sécurité du revenu, amendes, etc.)

ACTIF DU PÈRE VALEUR PASSIF DU PÈRE VALEUR

Autres (fournir les détails) _____ Autres (fournir les détails)

TOTAL _____ TOTAL

SOMMAIRE (actif - passif)

ACTIF DE LA MÈRE VALEUR PASSIF DE LA MÈRE VALEUR

Autres (fournir les détails) _____ Autres (fournir les détails)

TOTAL _____ TOTAL

SOMMAIRE (actif - passif)

Partie 10 - Déclaration sous serment

Je déclare que les renseignements donnés ci-dessus sontJe déclare que les renseignements donnés ci-dessus sont

exacts et complets, en ce qui me concerne, et je signe: exacts et complets, en ce qui me

concerne, et je signe:

à à

le ième jour de le ième jour de

Signature du père Signature de la mère

Déclaration faite sous serment devant moi Déclaration faite sous serment devant moi

à à

le ième jour de le ième jour de

Signature de la personne habilitée à recevoir le serment Signature de la personne
habilitée à recevoir le serment

D. 484-97, Ann. I; Erratum, 1997 G.O. 2, 2605; D. 1312-2003, a. 4; D. 1192-2005, a. 2; D. 1135-2008, a. 1; D. 148-2014, a. 2; N.I. 2014-05-01; N.I. 2016-08-01.

ANNEXE II

(Remplacée implicitement par le Règlement sur la table de fixation de la contribution alimentaire parentale de base (chapitre C-25.01, r. 12))

D. 484-97, Ann. II; D. 1312-2003, a. 4; D. 1138-2004, a. 2; D. 1192-2005, a. 3; D. 1139-2006, a. 1; D. 1102-2007, a. 1; D. 1135-2008, a. 1; D. 1291-2009, a. 1; D. 1095-2010, a. 1; D. 1323-2011, a. 1; D. 1061-2012, a. 1; D. 1279-2013, a. 1; D. 1072-2014, a. 1.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

2014

(D. 148-2014) ARTICLE 3. Le formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants produit en cours d'instance avant le 1^{er} avril 2014 doit être complété, le cas échéant, des renseignements permettant d'établir la pension alimentaire conformément aux règles prescrites par l'article 1 et le paragraphe 2 de l'article 2 du présent règlement.

MISES À JOUR

D. 484-97, 1997 G.O. 2, 2117 et 2605
D. 777-97, 1997 G.O. 2, 3648 (Version anglaise)
D. 1312-2003, 2003 G.O. 2, 5396
D. 1138-2004, 2004 G.O. 2, 5264
D. 1192-2005, 2005 G.O. 2, 6945
D. 1139-2006, 2006 G.O. 2, 5635A
D. 1102-2007, 2007 G.O. 2, 5380A
D. 1135-2008, 2008 G.O. 2, 6435A
D. 1291-2009, 2009 G.O. 2, 5917
D. 1095-2010, 2010 G.O. 2, 5488A
D. 1323-2011, 2011 G.O. 2, 5609B
D. 1061-2012, 2012 G.O. 2, 5106
D. 1279-2013, 2013 G.O. 2, 5534
D. 148-2014, 2014 G.O. 2, 866
D. 1072-2014, 2014 G.O. 2, 4475